คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๖-๓๑๐๙/๒๕๖๗

นางสาว ก **โจทก์ที่ ๑**
กับพวกรวม ๗ คน

บริษัท บ จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๕, ๗๐ (๑), ๗๕ วรรคหนึ่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒, ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕), ๒๔๖, ๒๕๒

เรื่อง **มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทย กระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นเพียงการก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินกิจการเท่านั้น มิได้เป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้ไม่อยู่ในภาวะและวิสัยที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้โดยสิ้นเชิงในขณะนั้น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัย**

คดีนี้โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เดิมโจทก์ทั้งเจ็ดทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงโจทก์ทั้งเจ็ด แจ้งว่าจำเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทำให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้รับผลกระทบ ขอให้โจทก์ทั้งเจ็ดพิจารณาเลือกการลาโดยได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองทางการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบตลอดระยะเวลาการลา แต่โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ตกลงตามที่จำเลยเสนอ หลังจากนั้นจำเลยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โจทก์ทั้งเจ็ดทำงานให้แก่จำเลยจนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยแจ้งให้โจทก์ทั้งเจ็ดส่งมอบอุปกรณ์การทำงานคืนและไม่ยอมให้โจทก์ทั้งเจ็ดเข้าไปทำงานอีก ต่อมาจำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และไม่จ่ายเงินในระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ด แม้เกิดเหตุโรคระบาดลูกค้าของจำเลยก็สามารถจองที่พักได้ตามปกติ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายและจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานที่โจทก์แต่ละคนได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งเจ็ดให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจในการให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มประกอบด้วยเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ กรรมการผู้จัดการของจำเลยประชุมลูกจ้างทั้งหมดผ่านทางจอภาพและชี้แจงให้ทราบว่าจำเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว ทำให้ผู้ใช้บริการของจำเลยในส่วนที่เป็นชาวต่างประเทศซึ่งเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศลดลงอย่างมาก รายได้ของจำเลยลดลงอย่างต่อเนื่องและมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัยตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม และสิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ พร้อมเสนอเงื่อนไขว่าจำเลยจะให้เงินช่วยเหลือสำหรับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ อัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง สำหรับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ อัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ส่วนเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอ ต่อมาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัยต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อจำเลยหยุดกิจการชั่วคราวโดยเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างและเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่จำเลยหยุดกิจการให้แก่โจทก์ทั้งเจ็ด ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดโดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๖ กับจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๗ ครบถ้วนแล้ว การเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร จึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โจทก์ที่ ๑ ที่ ๖ และที่ ๗ ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางอนุญาตแล้วพิจารณา พิพากษายกฟ้อง โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน นับแต่วันที่จำเลยผิดนัดไม่จ่ายเงินดังกล่าวในแต่ละเดือนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตลาดกลางเชื่อมต่อผู้ใช้บริการและอำนวยความสะดวกในการรับจองห้องพักหรือที่พักกับโรงแรมในประเทศไทยทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่น ๆ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ เคยเป็นลูกจ้างของโจทก์ ลักษณะการทำงานของโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ จะออกไปพบลูกค้านอกบริษัทเป็นส่วนใหญ่ เมื่อต้นปี ๒๕๖๓ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงจำกัดการเดินระหว่างประเทศ ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓ ทำให้กระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยประชุมลูกจ้างทั้งหมดชี้แจงว่าจำเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ไม่สามารถเปิดทำการตามปกติได้ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จำเลยแจ้งหยุดกิจการชั่วคราวต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อมาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำเลยจ่ายสินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ แล้ว และศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานที่ได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการชั่วคราว ส่วนศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ไม่ปรากฏว่าเป็นเหตุขัดขวางมิให้จำเลยประกอบกิจการให้บริการจองที่พักออนไลน์ จำเลยยังสามารถประกอบกิจการได้แม้จะประสบภาวะขาดทุนอย่างมาก กรณีไม่ใช่การหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย จำเลยจึงต้องจ่ายเงินอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างในวันทำงานที่โจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๕ ได้รับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การหยุดกิจการของจำเลยเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย ซึ่งจำเลยไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ หรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา ๕๕ และภายในกำหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑)” บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์คุ้มครองนายจ้างที่ประสบเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้างอย่างรุนแรงจนถึงขั้นนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และในทางเดียวกันก็มีเจตนารมณ์คุ้มครองลูกจ้างด้วย เพราะหากไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวนายจ้างจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างต้องตกงานขาดรายได้และได้รับความเดือดร้อน คดีนี้จำเลยประกอบกิจการให้บริการเป็นตลาดกลางในการรับจองห้องพัก ที่พัก และโรงแรมทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย เมื่อต้นปี ๒๕๖๓ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง เนื่องจากรัฐบาลจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในประเทศไทย ทำให้กระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยทั่วไป ทำให้จำเลยไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม แม้จำเลยมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นเพียงการก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินกิจการของตนเท่านั้น มิได้ถึงขนาดเป็นอุปสรรคขัดขวางจนทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่อยู่ในภาวะและวิสัยที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้ในขณะนั้น ดังนั้น การที่จำเลยยังสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการหยุดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัยที่จะยกขึ้นเป็นข้ออ้างในการไม่จ่ายเงินในระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างได้ จำเลยจึงต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ที่ ๓ ถึงที่ ๕ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างที่ได้รับก่อนจำเลยหยุดกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

ส่วนที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๒ ด้วยนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความจะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอบังคับก็ได้” บทบัญญัติดังกล่าวให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอได้ แม้โจทก์ที่ ๒ จะฟ้องขอให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยไม่ได้ฟ้องหรือแก้ไขคำฟ้องขอให้จำเลยจ่ายเงินตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อศาลฎีกาพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ จึงให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ที่ ๒ ตามที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยมาได้ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาย่อมยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา